

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 144 del 04/04/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 79 del 04/04/2022

OGGETTO:	Intervento Scheda Progettuale "Scuola Secondaria di I grado SMS "Vivariense", plesso di via D. Assanti, facente parte dell'Istituto Comprensivo di Squillace". Liquidazione saldo 1° ed ultimo S.A.L.- LOTTO CUP: C88B20000010001	LOTTO CIG: Z282F0ED5E
-----------------	--	------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- il Ministero della Pubblica Istruzione ha emanato l'Avviso "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19" prot. AOODGEFID n° 13194 del 24/06/2020, nell'ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020 – Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dell'Obiettivo specifico 10.7 "Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici", nell'ambito dell'azione 10.7.1 "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici";
- con nota prot. AOODGEFID n° 19240 del 07/07/2020 è stato pubblicato sulla sezione dedicata al PON "Per la scuola", del sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, l'elenco per ciascuna regione di tutti gli Enti locali ammessi a finanziamento per la realizzazione di interventi di adattamento ed adeguamento funzionale di spazi ed ambienti scolastici, tra cui risulta il Comune di Squillace per l'importo complessivo di € 15.000,00 sulla base della popolazione scolastica;
- con nota prot. AOODGEFID n° 20822 del 13/07/2020 il Ministero dell'Istruzione ha inoltrato a questo Ente la Nota di Autorizzazione e relativo Allegato ai fini della partecipazione ai fondi stanziati per un contributo omnicomprensivo di € 15.000,00, per la realizzazione dei suddetti interventi;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 112 del 16/10/2020, è stata approvata la scheda progettuale per gli interventi previsti sui «*Fondi strutturali PON-FESR 2014/2020. Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19*» relativi alla Scuola Secondaria di I grado SMS "Vivariense", plesso di via D. Assanti a Squillace (CZ), redatta dall'arch. Antonio Macaluso, per un importo complessivo di € 15.000,00;
- con determinazione a contrarre e contestuale affidamento lavori n° 543 del 29/10/2020 si è stabilito di procedere all'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n° 50/2016;
- in data 12/11/2020 è stata stipulata la lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l'affidamento degli «*Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19*» relativi alla Scuola Secondaria di I grado SMS "Vivariense", plesso di via D. Assanti a Squillace (CZ), mediante l'invio per corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016;

Richiamata la propria determinazione n° 596 del 26/11/2020 con la quale sono stati approvati la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi;

Vista la fattura elettronica n° FPA 6/20 del 26/11/20 di complessivi € 14.798,21 emessa dalla ditta Costruzioni Tolone srls, con sede in C.da Fiasco Baldaia a Squillace (CZ);

Richiamata la propria determinazione n° 600 del 30/11/2020 con la quale si è liquidato un acconto sul 1° ed ultimo SAL (Conto Finale dei Lavori) pari a complessivi € 3.000,00, di cui € 2.727,27 per imponibile ed € 272,73 per IVA al 10%;

Constatato che:

- il MIUR ha accreditato una prima anticipazione del contributo assentito pari a € 3.000,00, la quale però non copre l'intero ammontare delle spese;
- si rende, pertanto, necessario provvedere al saldo della fattura n° FPA 6/20 del 26/11/20 emessa dall'impresa Costruzioni Tolone srls, anche per evitare che l'impresa medesima produca atti esecutivi con aggravio di spesa;

Preso atto della:

- nota del 04.03.2022, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 11.03.2022 al prot. n° 1347, con la quale la ditta Costruzioni Tolone srls ha sollecitato il pagamento delle proprie spettanze;
- deliberazione di Giunta Comunale n° 33 del 25.03.2022, esecutiva, recante ad oggetto: «Fondi strutturali PON-FESR 2014/2020. Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule

didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19». Autorizzazione anticipazione somme con fondi comunali, con la quale si è autorizzato il pagamento - all'impresa Costruzioni Tolone srls - dell'importo di € 11.798,21 (di cui € 10.725,65 per lavori e € 1.072,56 per IVA al 10%) quale liquidazione del saldo del 1° ed ultimo S.A.L. (Conto Finale dei Lavori) dei lavori in oggetto;

Ritenuto, dunque, procedere al pagamento del saldo pari a € 11.798,21 (di cui € 10.725,65 per lavori e € 1.072,56 per IVA al 10%) quale liquidazione del saldo del 1° ed ultimo S.A.L. (Conto Finale dei Lavori) dei lavori inerenti l'«Intervento della scheda progettuale scuola secondaria di I grado SMS Vivariense» plesso di via D. Assanti, per la fattura n° FPA 6/20 del 26/11/20 emessa dall'impresa Costruzioni Tolone srls, con anticipazione di fondi comunali, in attesa del materiale accreditamento dei fondi da parte del MIUR;

Dato atto di aver verificato la regolarità contributiva dell'impresa Costruzioni Tolone srls e che il documento attestante la stessa è identificato con D.U.R.C. regolare prot. INAIL_31023275 con scadenza validità il 20/05/2022;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Ritenuto doversi procedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il DPR n° 207 del 05/10/2010 per le parti ancora in vigore;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

DETERMINA

per le causali di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

1)-di liquidare e pagare, per i motivi esposti in narrativa, **il saldo** della fattura elettronica n° FPA 6/20 del 26/11/20 emessa dall'impresa Costruzioni Tolone srls, pari a complessivi € 11.798,21 di cui € 10.725,65 per lavori e € 1.072,56 per IVA al 10%, a saldo di ogni suo avere del 1° ed ultimo S.A.L. (Conto Finale dei Lavori) dei lavori, dalla stessa eseguiti, e relativi ai lavori inerenti l'«Intervento della scheda progettuale scuola secondaria di I grado SMS Vivariense» plesso di via D. Assanti a Squillace;

2)-di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. «Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale» come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

3)-di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'impresa F.Ili Camporato S.n.c., per l'intervento in oggetto pari a € 11.798,21, con anticipazione della somma con i fondi comunali, in attesa dell'effettivo accreditamento da parte della Regione Calabria;

4)-di stabilire che al finanziamento dell'opera sarà fatto fronte con il finanziamento meglio specificato in narrativa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'impegno n° - Cap. - Cod. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio

f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

f.to L'Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

